

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1823/2532 พนักงานอัยการ กรมอัยการ โจทก์
นายเสนีย์ ธงนิมิตรหรือธงนิมิตร จำเลย
นายเสนีย์ ธงนิมิตรหรือธงนิมิตร จำเลย
ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 106, มาตรา 108

ความว่า จำเลยขอให้ศาลสั่งปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกาโดยผู้ขอประกันขอ
วางเงินสดจำนวน 80,000 บาท ไว้เป็นประกันต่อศาล

หมายเหตุ ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา 336 วรรคแรก, 336 ทวิ ให้จำคุก 6 ปี จำเลยให้การรับสารภาพลดโทษ
ให้กึ่งหนึ่ง คงจำคุก 3 ปี

จำเลยยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 17)

ศาลชั้นต้นอนุญาตให้ปล่อยจำเลยชั่วคราวในระหว่างอุทธรณ์ตีราคาประกัน
80,000 บาท (อันดับ 5 แผ่นที่ 2)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว คดีนี้จำเลยให้การรับสารภาพตามฟ้องทั้งจำเลยฎีกาในปัญหาข้อ
เท็จจริงไม่ได้ เพราะต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา
218 จึงไม่มีเหตุที่จะอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวในชั้นนี้ ให้ยกคำร้อง

พิจารณาแล้ว คดีนี้จำเลยให้การรับสารภาพตามฟ้องทั้งจำเลยฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงไม่ได้ เพราะต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 218 จึงไม่มีเหตุที่จะอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวในชั้นนี้ ให้ยกคำร้อง

(ปิ่นทิพย์ สุจริตกุล-สง่า ศิลปประสิทธิ์-ศักดิ์ดา โมกขมรรคกุล)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>